

1500389-28.2021.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... e confusão mental, admitiu o tráfico de drogas. O pai da ré, Raimundo, disse que, pouco tempo antes da prisão, havia descoberto que sua filha era usuária de drogas, mas não que as comercializasse. Sabe que, durante uma discussão, a mãe imaginou que ela praticasse o tráfico. Sua filha esteve internada por 45 dias em clínica especializada para tratamento de desintoxicação. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

AUDIÊNCIA VIRTUAL - Instrução, Debates E Julgamento Processo_ 1500389-

28.2021.8.26.0598-20220331_133229-Gravação de Reunião.Mp4

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500389-28.2021.8.26.0598 - Controle 2021/001369

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2297550/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 21144833 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 6230/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2297550 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAIANE DA SILVA MAGALHÃES

Em 31 de março de 2022, no horário designado, foi realizada audiência virtual, conforme disciplina estabelecida pela E. Corregedoria Geral da Justiça, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusada e Defensor. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Wellington Roger Neves, DD. Promotor de Justiça; o Dr. Douglas Vladimir da Silva OAB 306760/SP, Advogado, ora defendendo a acusada RAIANE DA SILVA MAGALHÃES; a acusada referida; e as testemunhas Thiago Olivieri e Raimundo Nonato ferreira de Magalhães, que prestaram seus depoimentos. O Ministério Público informou que desiste da oitiva de Clóvis Yonta e Maria Francisca da Silva Gonçalves, o que foi homologado pela MM Juíza. Após, procedeu-se ao interrogatório da acusada. Encerrada a instrução, em alegações finais, as Partes debateram oralmente, conforme gravação que segue. Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. RAIANE DA SILVA MAGALHÃES foi denunciada pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. A acusada foi notificada e apresentou defesa prévia (p. 115-120). A denúncia foi recebida em 21 de janeiro de 2022. (p. 129) e a ré foi citada. Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogada a ré. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 e

extinção pelo cumprimento. O Defensor requereu a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 e extinção pelo cumprimento. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação é parcialmente procedente. Em juízo, a acusada rechaçou a acusação e sustentou que a droga apreendida seria para o próprio consumo. Disse que, ao encontrar as drogas em seus pertences, sua mãe chamou os policiais e informou que estava praticando o comércio espúrio, o que não era verdade. Suas alegações aos policiais naquele momento foram feitas sob efeito de drogas e sem consciência do que estava dizendo. Logo após o ocorrido, foi internada em clínica especializada para desintoxicação. Desde então, reside com o genitor. O policial militar Thiago contou que foi acionado para atender uma ocorrência de desinteligência entre mãe e filha. Ao chegar ao local, a mãe da acusada entregou aos policiais cinco porções de crack, que alegou estarem sendo comercializadas pela filha. Na ocasião, a acusada, que aparentava desequilíbrio emocional e confusão mental, admitiu o tráfico de drogas. O pai da ré, Raimundo, disse que, pouco tempo antes da prisão, havia descoberto que sua filha era usuária de drogas, mas não que as comercializasse. Sabe que, durante uma discussão, a mãe imaginou que ela praticasse o tráfico. Sua filha esteve internada por 45 dias em clínica especializada para tratamento de desintoxicação. Desde que saiu da clínica, ela está morando na fazenda em sua companhia e permanece sóbria. Pois bem. Malgrado tenha confessado informalmente a prática delitiva, a ré alterou suas declarações sob o crivo do contraditório e justificou a sua conduta naquela oportunidade. O policial ouvido disse que, ao admitir a prática da mercancia espúria, a acusada realmente aparentava desequilíbrio emocional e confusão mental. Assim, e considerando que a dúvida deve ser interpretada em favor da ré, o crime a ela imputado deve ser desclassificado para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. E, por economia processual, tendo em vista a natureza das sanções previstas em referido tipo penal e o fato de que a ré chegou a ser presa em flagrante, ela deve ser julgada extinta. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação movida contra a ré RAIANE DA SILVA MAGALHÃES para DESCLASSIFICAR a imputação contida na denúncia quanto à prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. E, quanto a este crime, atentando-se ao princípio da economia processual, declaro extinta a pena da acusada, pelo cumprimento, em virtude do reconhecimento da detração anômala, nos termos do artigo 42, CP. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos. P.I.C. Saem intimados os participantes." NADA MAIS. As Partes informaram que não desejam recorrer da Sentença. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista

reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185).
Informado(a) pela MMa. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: RAIANE DA SILVA MAGALHÃES

RG: 49857435, RJI: 214104410-07

Data De Nascimento: 10/03/1998

Filiação: pai RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE MAGALHÃES, mãe MARIA FRANCISCA DA SILVA GONÇALVES

Residência: Rua Dom Pedro I, 243-A, 99651-3036 / 91005-5750, Jardim Netinho Prado - CEP 17208-080, Jaú-SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMa. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziere), Escrevente, digitei.